

1500324-14.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... da abordagem é conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia o réu, tinha sido recentemente transferido para Cordeirópolis.

A testemunha Júlio Rama de Jesus, policial militar, em juízo disse que estava em patrulhamento junto com seu colega de farda. Em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo em cima de uma bicicleta. Ao avistar a viatura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500324-14.2020.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500324-14.2020.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2182114/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 12629739 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2068/20/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2182114 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2068/20/923

- DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO CARLOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

ROBERTO CARLOS DA SILVA foi processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 25 de julho de 2020, às 15h25, na Rua das Orquídeas, Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) microtubos plástico do tipo Eppendorf contendo cocaína, com peso líquido total aproximado de 1,26g, substância esta que é de uso proscrito e causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 83/85.

Devidamente citado a fls.120, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, fls. 128/129. Recebida a denúncia em 23 de setembro de 2022, fls. 131/132. Constam auto de prisão em flagrante a fls. 01/02, termo de depoimento a fls. 03/04, boletim de ocorrência a fls. 05/07, auto de exibição e apreensão a fls. 08, termo de interrogatório a fls. 10, atestado médico a fls. 14, fotografias a fls. 22/24, laudo pericial de constatação a fls. 25/27, guia de depósito judicial a fls. 81/82, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 83/85, relatório final a fls. 87, folha de antecedentes a fls. 91/94, certidão de feitos criminais a fls. 95/104.

Em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data foram ouvidas as testemunhas. Ausente o réu, decretado a sua revelia.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação, pugnando pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante a fls. 01/02, termo de depoimento a fls. 03/04, boletim de ocorrência a fls. 05/07, auto de exibição e apreensão a fls. 08, termo de interrogatório a fls. 10, atestado médico a fls. 14, fotografias a fls. 22/24, laudo pericial de constatação a fls. 25/27, guia de depósito judicial a fls. 81/82, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 83/85, relatório final a fls. 87, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de fls. 83/85 descreve que foram apreendidos microtubos do tipo "eppendorf" contendo cocaína, com massa líquida de 1,26 gramas.

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída ao Réu.

A testemunha Wilson Rossani Meneghini, policial militar, em juízo disse que estavam em patrulhamento junto com seu colega de farda. Avistaram um indivíduo em uma bicicleta parado, conforme a viatura se aproximava para acessar a via, o indivíduo começou a pedalar mais rápido, olhando para a viatura. Conseguiram realizar a abordagem. Dada a ordem de parada, ele acatou. Em busca pessoal, encontraram um saquinho plástico com seis "eppendorfs" com substância análoga a cocaína e também R\$ 110,00. Questionado sobre sua documentação, o acusado, informou que sua documentação estava na sua residência que era na mesma rua. Em sua residência, com acesso autorizado pelo acusado, encontraram seu documento no local indicado, juntamente com R\$ 300,00. Roberto Carlos não soube informar a origem do dinheiro. O dinheiro foi apreendido e Roberto Carlos levado para a delegacia. O réu negou que as drogas lhe pertenciam. O local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia o réu, tinha sido recentemente transferido para Cordeirópolis.

A testemunha Júlio Rama de Jesus, policial militar, em juízo disse que estava em patrulhamento junto com seu colega de farda. Em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo em cima de uma bicicleta. Ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Abordaram-no dois quarteiros à frente. Na revista pessoal foram localizados 06 flaconetes de cocaína e R\$ 110,00. O acusado tem várias denúncias anônimas que apontam seu envolvimento no tráfico de drogas no local. Foram até a residência do acusado coletar o RG e junto com o documento encontraram R\$ 300,00. Roberto Carlos não soube informar a origem do dinheiro. Foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Limeira.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que o acusado efetivamente praticou a conduta que lhe é imputada. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria resultaram suficientemente demonstradas. A prova oral, somada a outros elementos dos autos, demonstra o cometimento do delito. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a forma de acondicionamento são

elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita. Por fim, é possível o reconhecimento de que o acusado incorreu na figura do tráfico privilegiado. Com efeito, o Réu atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de primário e de bons antecedentes. Não constam em folha de antecedentes condenações anteriores passadas em julgado. Ademais, não há indícios de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No tocante à atividade criminosa, não há indícios de que faça do crime seu meio de vida, sendo insubsistente para tal fim a existência de processos em curso. Sequer constituem prova idônea para este fim as notícias anônimas mencionadas nos depoimentos dos policiais militares. Decerto que tal meio de prova é digno de credibilidade, no entanto, e ainda que tenham feito referência nominal ao acusado, é inafastável a constatação da vagueza e ausência de maiores esclarecimentos sobre tais notícias anônimas.

Há que se acrescentar que a situação do acusado se amolda à típica situação que a Lei 11.343/2006 pretendeu alcançar com tratamento penal mais brando, isto é, a do usuário que se torna pequeno traficante para sustentar o próprio vício ou em decorrência de possuir dívida de drogas. De todo o exposto, considero que não há evidência acerca da dedicação a atividade criminosa ou envolvimento com organização criminosa.

Nestes termos, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria de penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal.

Na segunda fase, não constam agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento. Incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Aplico a redução de 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima cominada.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do(s) Réu(s).

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será aberto.

O Réu satisfaz os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual DEFIRO a substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ROBERTO CARLOS DA SILVA pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

DEFIRO ao réu o direito de apresentar recurso em liberdade, tendo em vista que solto acompanhou toda a marcha processual e não há elementos que indiquem a imperiosidade da sua segregação cautelar.

DEFIRO a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, sem prejuízo da pena de multa, quais sejam, (i) prestação de serviço à comunidade e (ii) limitação de final de semana.

DECLARO ainda, o PERDIMENTO dos bens apreendidos, consistentes no numerário (depósito judicial a fls. 81/82), constante no auto de exibição/apreensão de fls. 08, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei 11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretária Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD. Ciência ao Ministério Público. Sentença proferida em audiência, saem as partes intimadas.

Cordeiropolis, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA